

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 144/2535 นาย ปี เตอร์ มาร์ติน อาห์น
อิบส์ราม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 582, มาตรา 583

ลูกจ้างขัดคำสั่งของนายจ้างโดยเข้าอยู่อาศัยในสำนักงานของนายจ้างกับผู้หญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมิชอบ เมื่อนายจ้างสั่งให้ย้ายออกก็มีได้ย้ายออกไปในทันที กับไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนายจ้างซึ่งให้ลงชื่อในเช็คสองคน แม้ลูกจ้างดังกล่าวจะเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง นายจ้างก็เลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุดังกล่าวนั้นได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อนหรือให้สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 กรณีเช่นนี้ไม่อาจนำมาตรา 387 ซึ่งอยู่ในบรรพ 2 ลักษณะ 2 หมวดที่ 4 เรื่องการเลิกสัญญามาใช้บังคับ เพื่อให้ให้นายจ้างรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ลูกจ้างได้เพราะการจ้างแรงงานเป็นเอกเทศสัญญาในบรรพ 3 ที่มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 583 อยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 คือ อินเตอร์เนชั่นแนล บอร์ด ฟอ์ชอยส์ รีเสิร์ช แอนด์ แมนเนจเม้นต์ เป็นองค์การระหว่างประเทศมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 12 รวมเป็นคณะกรรมการบริหารของจำเลยที่ 1 ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

จำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนสามปี ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขยายระยะเวลาการว่าจ้างโจทก์ออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งจะครบกำหนดการว่าจ้างในวันที่ 30 เมษายน 2534 แต่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2533 จำเลยที่ 1 มีหนังสือบอกเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างทันที และไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือให้โจทก์อีกต่อไป ทั้งนี้เป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ปรากฏความผิดใด ๆ การกระทำของจำเลยคดีนี้จึงเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างและเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างที่เหลือ และค่าบำเหน็จค่าวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดกลับภูมิลำเนาค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์จงใจขัดคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 1 หลายประการ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนใดให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ขัดคำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงสองประการ กล่าวคือ เข้าอยู่อาศัยในสำนักงานของจำเลยที่ 1 กับผู้หญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมิชอบ เมื่อจำเลยที่ 2 สั่งให้ย้ายออกก็มีได้ย้ายออกไปในทันที กับไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจำเลยที่ 1 ที่ให้ลงชื่อในเช็คสองคน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบในฐานะพนักงานอาวุโสและหัวหน้าสำนักงานแต่เนื่องจากสัญญาว่าจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าหากโจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะเลิกสัญญาได้ การเลิกสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 เมื่อจำเลยที่ 1 โดยจำเลย

ที่ 2 ได้เลิกจ้างโจทก์ทันทีโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยผิดสัญญาแต่การเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์จำนวน 300,000 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดจำนวน 209,479.20 บาท รวมเป็นเงิน 509,479.20 บาท พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 509,479.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 26 ธันวาคม 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ให้ยกและให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 12 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนและโดยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ขัดคำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงสองประการกล่าวคือ เข้าอยู่อาศัยในสำนักงานของจำเลยที่ 1 กับผู้หญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยมิชอบ และเมื่อจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 สั่งให้ย้ายออกก็มิได้ย้ายออกไปในทันทีกับไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจำเลยที่ 1 ซึ่งให้ลงชื่อในเช็คสองคน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบในฐานะพนักงานอาวุโส และหัวหน้าสำนักงาน ดังนี้ จำเลยที่ 1 ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์โดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อนหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 กรณีเช่นนี้ไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ซึ่งอยู่ในบรรพ 2 ลักษณะ 2 หมวดที่ 4 เรื่องการเลิกสัญญามาใช้บังคับเพราะการจ้างแรงงานเป็นเอกเทศสัญญาในบรรพ 3 ที่มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 583 อยู่แล้ว ที่ศาลแรงงานกลางนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 มาใช้บังคับและกำหนดให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก้โจทก์ 209,479.20 บาท นอกจากนี้
แก้ไขเป็นไปตามคำพิพาทศาลแรงงานกลาง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------